

1502464-51.2019.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... e confirmaram que o veículo era produto de furto ocorrido em 18/11/2018, conforme RDO 3796/2018 elaborado na Delegacia de Polícia de Mongaguá/SP. Além disso, o militar encontrou o CRLV do veículo e, ao pesquisar o número do espelho, ou seja, 014390274364, verificou que referido documento também é produto de furto ocorrido em 23/07/2018, conforme RDO 2438/2018 elaborado na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502464-51.2019.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502464-51.2019.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2144315/2019 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 5293144 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 3160/19/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 3172/19/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2144315 - 04º D.P. CATANDUVA, 3160/19/708 - 04º D.P. CATANDUVA, 3172/19/708 - 04º D.P. CATANDUVA, 2144315 - 04º D.P. CATANDUVA, 3160/19/708 - 04º D.P. CATANDUVA, 3172/19/708 - 04º D.P. CATANDUVA, 2144315 - 04º D.P. CATANDUVA, 3160/19/708 - 04º D.P. CATANDUVA, 3172/19/708 - 04º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON CESAR DA SILVA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

WELLINGTON CESAR DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do delito previsto no art. 180 do Código Penal.

Consta na denúncia que em data e horário incertos, mas após o dia 18 de novembro de 2018, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, acusado, adquiriu, em proveito próprio, o veículo Honda/City, cor preta, ostentando placas FIK5133/São Paulo, sabendo se tratar de produto de furto.

A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na denúncia:

Segundo apurado, o referido veículo foi furtado no dia 18 de novembro de 2018, na cidade de Mongaguá-SP. Posteriormente, o denunciado adquiriu o automóvel de um desconhecido, na cidade de Ribeirão Preto, sabendo tratar-se de produto de crime. Policiais militares faziam patrulhamento rotineiro quando resolveram abordar o denunciado, apresentando atitude suspeita. Durante a abordagem, os policiais consultaram o chassi do veículo e confirmaram ser produto de furto ocorrido na cidade de Mongaguá. Ao pesquisar pelo o número do CRVL do veículo, também constou como furtado no dia 23 de julho de 2018, na mesma cidade. O laudo pericial concluiu ter havido adulteração na numeração do chassi do veículo (fls. 60/65). O denunciado confessou ter adquirido o automóvel pelo valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de um homem conhecido apenas como Carlos, não apresentando maiores informações.

A denúncia (fls. 129/131) foi recebida (fl. 132).

Houve resposta à acusação (fls. 156/163).

Denúncia mantida e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 222).

No curso da instrução processual foram ouvidas a vítima, as testemunhas e interrogado o acusado.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia com regime inicial de cumprimento de pena, aberto (fls. 264/273).

A defesa pleiteou a absolvição por falta de provas ou, desclassificação do crime doloso para a modalidade culposa (fls. 279/289).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A testemunha E. H. P. F. (fl. 02) declarou: realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o indiciado WELLINGTON CESAR DA SILVA JUNIOR conduzindo o veículo HONDA/City, ostentando as placas FIK-5133 em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Durante a abordagem, o militar percebeu que o indiciado WELLINGTON CESAR DA SILVA JUNIOR precisava de atendimento médico vez que sentiu forte cólica abdominal e foi socorrido à unidade de saúde. Em seguida, na presença do Sr. WELLINGTON CESAR DA SILVA, genitor do indiciado, perceberam sinais de que o veículo era do tipo "double" e fizeram pesquisa pelo chassi do veículo utilizando um "scanner" do tipo OBD "On Board Diagnostics" e obtiveram o seguinte número: 93HGM2620DZ131903 e confirmaram que o veículo era produto de furto ocorrido em 18/11/2018, conforme RDO 3796/2018 elaborado na Delegacia de Polícia de Mongaguá/SP. Além disso, o militar encontrou o CRLV do veículo e, ao pesquisar o número do espelho, ou seja, 014390274364, verificou que referido documento também é produto de furto ocorrido em 23/07/2018, conforme RDO 2438/2018 elaborado na Delegacia de Polícia de Mongaguá/SP. Após isso, o policial militar indagou o indiciado WELLINGTON CESAR DA SILVA JUNIOR acerca dos fatos e este afirmou que adquiriu o referido veículo com o documento de uma pessoa de nome "Carlos" na cidade de Ribeirão Preto/SP pelo valor de uma motocicleta HONDA/Biz e mais oito cheques de R\$ 2.500,00. Diante do exposto, deu voz de prisão em flagrante delito ao indiciado WELLINGTON CESAR DA SILVA JUNIOR apresentando-o neste Plantão Policial.

A testemunha CASSIO A. V. (fl. 03) declarou: realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o indiciado WELLINGTON CESAR DA SILVA JUNIOR conduzindo o veículo HONDA/City, ostentando as placas FIK-5133 em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Durante a abordagem, o militar percebeu que o indiciado WELLINGTON CESAR DA SILVA JUNIOR precisava de atendimento médico vez que sentiu forte cólica abdominal

e foi socorrido à unidade de saúde. Em seguida, na presença do Sr. WELLINGTON CESAR DA SILVA, genitor do indiciado, perceberam sinais de que o veículo era do tipo "double" e fizeram pesquisa pelo chassi do veículo utilizando um "scanner" do tipo OBD "On Board Diagnostics" e obtiveram o seguinte número: 93HGM2620DZ131903 e confirmaram que o veículo era produto de furto ocorrido em 18/11/2018, conforme RDO 3796/2018 elaborado na Delegacia de Polícia de Mongaguá/SP. Além disso, o militar encontrou o CRLV do veículo e, ao pesquisar o número do espelho, ou seja, 014390274364, verificou que referido documento também é produto de furto ocorrido em 23/07/2018, conforme RDO 2438/2018 elaborado na Delegacia de Polícia de Mongaguá/SP. Após isso, o policial militar indagou o indiciado WELLINGTON CESAR DA SILVA JUNIOR acerca dos fatos e este afirmou que adquiriu o referido veículo com o documento de uma pessoa de nome "Carlos" na cidade de Ribeirão Preto/SP pelo valor de uma motocicleta HONDA/Biz e mais oito cheques de R\$ 2.500,00. Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao indiciado WELLINGTON CESAR DA SILVA JUNIOR apresentando-o neste Plantão Policial.

O acusado WELLINGTON C. D. S. J. (fl. 05) declarou que há cerca de um mês adquiriu da pessoa de Carlos na cidade de Ribeirão Preto/SP o veículo HONDA/City, de cor prata, 2013 pelo valor R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo pagos por meio de uma motocicleta HONDA/Biz, no valor de R\$ 10.000,00 e o restante em 12 parcelas de R\$ 2.500,00. Alega o interrogado que sempre fez negócios com Carlos e nunca ocorreu problema com a procedência dos veículos. Nesta data, o interrogado conduzia o veículo quando foi abordado pelos policiais militares e teve um mal estar e foi socorrido ao UPA onde foi medicado e liberado. Soube, neste ato, o interrogado que o veículo HONDA/City que conduzia era produto de furto e não sabia da procedência ilícita desse veículo. Alega inocência acerca do crime de receptação. Neste ato, o interrogado foi cientificado sobre o valor de da fiança que lhe foi atribuída no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a qual será exibida.

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08, 11/13, 14/15 e 40/42), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

Houve a produção de prova em juízo.

A testemunha E. H. P. F., policial militar, disse que transitavam pela via e viram o réu e o pai dele do lado de fora do carro. O réu aparentava passar mal.

Retornaram e verificaram que o sinal de identificação do veículo não estava correto. Verificaram que o chassi original constava "produto de furto". Foi entregue o CLRV e também constava "produto de furto". Conduziram o réu para a delegacia. Ele disse que adquiriu o veículo de pessoa de Ribeirão Preto, mas não deu detalhes. Não era fácil verificar que tinha irregularidade. O documento já era mais grotesco, pois a fonte da letra era diferente da do Detran. Uma pessoa comum não conseguiria ver a falsificação.

A testemunha G. H. S. disse que presenciou a negociação. Por volta do dia 20 pouco do mês 4 fizeram a compra do veículo. Entregou uma moto Biz, e mais cheques, no total de R\$ 40.000,00. Era um Honda City prata. Já adquiriram veículo de Carlos. Ele tinha ponto fixo para fazer o negócio. O negócio foi feito em Ribeirão Preto. Moravam em Catanduva na época do negócio. Tem fábrica de químicos e era um "bico" comprar e vender carro. Não era uma atividade frequente, apenas trocavam carro por mais novo, era para uso próprio. Não fizeram checagem ao comprar o carro. Somente após o último cheque é que passaria o recibo. 3 cheques foram compensados, os outros cheques não. Ele ficou com os outros 7 cheques. Foram até o prédio dele, mas ele sumiu.

A testemunha M. H. S. disse que não estava na negociação, mas o réu disse que fez negócio com Carlos, entregando um moto Bis e emitiu alguns cheques da titularidade do declarante. Ele já tinha feito negociações com Carlos. Sabe que ele já adquiriu um veículo Polo de Carlos. A cada 4 a 6 meses ele trocava o carro. Ele comprava,

usava e depois revendia o carro. Soube que os cheques foram sustados. Não mantém a conta.

O acusado W. C. D. S. J. disse que conheceu Carlos através de um amigo e precisava de um carro. Chegou no escritório dele, local bem estabelecido. Comprou um Polo preto e pagou no prazo combinado. Vendeu o carro e comprou outro carro. Disse que não tinha dinheiro e ele disse que pegaria a sua moto, depositou R\$ 5.500,00 e parcelou o restante. No final do mês 4 começo do mês 5, teve uma cólica intestinal e ligou para o seu pai. Seu pai fez o contato com o policial e chamaram o SAMU. Depois ficou sabendo que o carro era produto de furto. Seu pai ligou para Carlos, que disse que iria até a delegacia, mas ele não compareceu. Foi até Ribeirão Preto e ele disse que se apresentaria. O três primeiro cheque Carlos passou "para a frente". Os demais foram sustados. Tentou contato com Carlos, mas não conseguiu. Ele não estava mais no escritório. Ligou no despachante para verificar se tinha multa e alienação. Ele disse que não tinha débito. A pesquisa é pela placa e renavam do veículo. Carlos tinha escritório bem estabelecido. Ele vendia carro e trator. Carlos comprava e vendia veículos, mas não tinha uma garagem. No Polo fez contrato. No City, como o negócio era a longo prazo, não fez o contrato, pois era um negócio bom. Comprou em Ribeirão Preto por causa da forma de pagamento.

A receptação tem por pressuposto indispensável à prática de um crime anterior, tratando-se, pois, de crime acessório ou parasitário.

Não exige a lei que o principal seja crime contra o patrimônio e nem que haja inquérito policial, ação penal e muito menos sentença que ateste a ocorrência do crime antecedente, mas apenas sua comprovação nos autos o que foi feito conforme RDO 2438/2018 e 3796/2018 (fls. 11).

'Em se tratando do crime de receptação, a aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária' (RJTACRIM 37/342).

O acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

Nesse ponto, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

Além da unicidade, firmeza e coerência da versão apresentada, todo arcabouço fático foi detalhado, retirando qualquer dúvida quanto à credibilidade dos seus depoimentos.

Observa-se das declarações do policial Elcio que, em patrulhamento de rotina com outro policial, avistaram o indiciado parado na via fora do carro com seu pai e resolveram abordá-los. Constatou-se na averiguação dos documentos, que o veículo era produto de furto.

O réu afirmou que não sabia do problema de furto que envolvia o veículo. Tal versão não merece prosperar.

Vejamos. O acusado comprou um veículo de R\$ 40.000,00 sem sequer procurar saber sua procedência e regularidade perante os órgãos de trânsito.

Alegou que ligou para despachante passando os dados do veículo e este afirmou que estava tudo certo.

Ocorre que ao verificar o CLRV, o policial já constatou que o bem era produto de furto, ação que seria fácil para o despachante também realizar.

É comum quando se adquire qualquer veículo proceder à vistoria, justamente para saber se há alguma irregularidade. Não é possível crer que uma pessoa como o réu, já experiente no comércio de compra e venda veículos, como dito nos autos, não tenha observado tal procedimento.

Vemos que o réu adquiriu um veículo, que não possuía documento de transferência, mas apenas o de circulação (CRLV).

Não realizou qualquer tipo de contrato de compra e venda ou algo equivalente.

Apenas "pegou" o carro e "pagou" algum valor.

Quanto ao pagamento do veículo objeto dos autos:

Afirma o réu que pagou R\$ 40.000,00 pelo veículo, na seguinte forma: deu uma Motocicleta Honda Bis no valor de R\$ 9.000,00 (fls. 174), 10 cheques de R\$ 2.500,00 e mais R\$ 5.582,97 (fs. 173), total de R\$ 39.582,97. Observa-se que não foi exatamente 40 mil reais, como dito pelo réu.

Nota-se ainda que na fase extrajudicial, o acusado afirmou que comprou o bem por R\$ 40.000,00, pagando R\$ 10.000,00 (motocicleta) e o restante em 12 parcelas de R\$ 2.500,00. Ora, neste momento não foi feita menção quanto ao depósito à Carla, suposta companheira de Carlos, no valor de R\$ 5.582,97.

Os valores informados nos autos, na fase extrajudicial e judicial, não são os mesmos.

Há recibo de fls. 159 e 174 da suposta venda da Honda Bis a Carlos, feito por Gabriel Aparecido Vieira, que não comprova que se tratava de parte do pagamento pelo veículo City adquirido pelo réu Wellington.

O acusado juntou cópias de 03 cheques de fls. 164/165, porém nada indica que tenham sido pagos a Carlos. Nota-se que não há notícia nos autos dos outros 07 cheques supostamente pagos a Carlos, nem mesmo a comprovação da alegada sustação deles. Quanto ao cheque de R\$ 5.502,97 (que na verdade é R\$ 5.582,97) depositado na conta de Carla que seria companheira de Carlos não há comprovação pelo réu de que tal transação se refere à compra do bem em questão, nem mesmo de que Carla é companheira de Carlos (fls. 173).

Em suma, o réu não comprovou, quanto de fato, pagou pelo veículo.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas. Parte-se das circunstâncias judiciais.

A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta bons antecedentes (fls. 256/257) A conduta social não restou demonstrada nos autos. Não há certeza se a sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisa-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, ausentes atenuantes e ausentes agravantes (fls. 256/257).

Dessa forma, mantenho a pena intermediária no patamar da pena base.

Por fim, examina-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena.

Desse modo, torno-a definitiva em 1 ano de reclusão.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico.

Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

As circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis ao acusado, motivo pelo qual a multa é fixada no mínimo legal, ou seja, 10 dias-multa.

No mais, não há provas da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, diante do teor do art. 33, §2º, 'c', do CP.

Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Da substituição da pena: medida de política criminal visando a aplicação de sanção sem retirar o indivíduo do convívio social, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, cumulativamente.

Como a pena não é superior a 1 ano, reputo suficiente a aplicação da pena de multa, como forma de retribuir à sociedade os danos provocados, reinserindo o sentenciado à comunidade.

Inaplicável a suspensão condicional da pena, vez que a substituição ocorrida lhe é mais favorável.

Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva aduzida na denúncia para CONDENAR o acusado WELLINGTON CESAR DA SILVA JUNIOR, como incurso nas sanções do art. 180, §1º, do Código Penal, à reprimenda de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Entretanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela pena de multa no importe de 10 dias-multa, num total de 20 dias multa.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para a advogada indicada (fls. 36) para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio.

Oportunamente, expeça-se certidão.

Ante o regime inicial fixado e à luz do princípio da homogeneidade, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP).

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF).

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA